

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6511/2544

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ตะกั่วป่า

บริษัท เอ็มเอ็มซีสิทธิผล จำกัด
นาย สุพินโย สุขอ่อน กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ศาลต้องมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินก่อน จึงจะมีคำสั่งในเรื่องขอคืนของกลางได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และริบรถยนต์ของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โจทก์ไม่อุทธรณ์ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 ก่อนที่จะมีคำพิพากษาให้ริบรถยนต์ของกลางจึงมิชอบ และการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องใช้สิทธิขอคืนรถยนต์ของกลางเป็นการใช้สิทธิโดยชอบ มิใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดแล้วมีคำพิพากษากลับให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ทั้งที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยมิได้พิพากษาให้ริบรถยนต์ของกลางคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงมิชอบเช่นกัน และแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์ฎีกา แต่เมื่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว เหตุที่จะพิจารณาคำร้องขอคืนรถยนต์
ของกลางย่อมสิ้นไป ศาลฎีกาจึงไม่พิจารณาคำร้องของผู้ร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 4, 5, 6, 7, 11, 69, 73, 74, 74 ทวิ และริบรยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นสดราด้าสีเทา ไม่มีเลข
ทะเบียนของกลางเป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง ผู้ร้องให้บุคคลอื่นเข้าซื้อรถยนต์ของกลาง
และยินยอมให้ผู้เข้าชื้อนำไปให้จำเลยที่ 1 เข้าซื้อช่วงต่อไป ผู้ร้องมิได้มีส่วนรู้เห็น
เป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสี่ ขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางและผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจ
ให้จำเลยทั้งสี่นำรถยนต์ของกลางไปใช้กระทำความผิด นอกจากนี้ผู้ร้องมีสิทธิเรียก
ร้องให้ผู้เข้าซื้อชำระราคาการยนต์ได้ตามสัญญาเข้าซื้อผู้ร้องจึงไม่ได้รับความเสียหาย
การยื่นคำร้องเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า กรณีขอคืนทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 กฎหมายวางหลักไว้ว่า ศาลต้องมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินก่อนจึงจะมีคำสั่งในเรื่องของกลางได้แต่คดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 นั้น ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โจทก์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง เพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 ก่อนที่จะมีคำพิพากษาให้รับรถยนต์ของกลางจึงมิชอบ และการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 วินิจฉัยว่าผู้ร้องใช้สิทธิขอคืนรถยนต์ของกลางเป็นการใช้สิทธิโดยชอบ หาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสี่แล้วมีคำพิพากษากลับให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ทั้งที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ยกฟ้องโดยมิได้พิพากษาให้รับรถยนต์ของกลาง คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงมิชอบเช่นกัน และแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่โจทก์อ้างว่าเป็นความผิดตามที่โจทก์ฎีกาแต่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว เหตุที่จะพิจารณาคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางของผู้ร้องย่อมสิ้นไปศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางของผู้ร้องอีกต่อไป"

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและยกคำร้องของผู้ร้อง

(พีรพล จันทรสว่าง-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เจ้าของทรัพย์สินที่มีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดของจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 โดยจะยื่นคำร้องก่อนศาลพิพากษาริบของกลางก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2514) แต่ศาลจะมีคำสั่งให้คืนของกลาง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 36 ได้ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบของกลางเสียก่อน ดังนั้นศาลจึงมีคำสั่งคืนของกลางให้ผู้ร้องก่อนมีคำพิพากษาให้ริบไม่ได้ ส่วนกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้อง หรือพิพากษาลงโทษจำเลย แต่ไม่มีคำสั่งริบของกลาง เช่น ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด เป็นต้น ศาลอาจมีคำสั่งให้คืนของกลางได้ โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49 และมาตรา 186(9) โดยต้องสั่งในคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3712/2532 ประชุมใหญ่) กรณีเช่นนี้มีใช่เป็นการสั่งคืนของกลางตามคำร้องของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ส่วนคำร้องที่ยื่นมาคงเป็นเพียงการเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลทราบเท่านั้น เมื่อคดีนี้คำพิพากษาศาลชั้นต้นถึงที่สุดไปแล้ว โดยพิพากษายกฟ้องและมีได้มีคำสั่งริบของกลาง โจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะอาศัยเป็นเครื่องมือที่จะพิพากษาคืนของกลางตามมาตรา 186(9) ได้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องเป็นการอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 จึงเป็นการไม่ชอบด้วยเหตุผลดังที่กล่าวในวรรคก่อน การเป็นทรัพย์สินของกลางกับการเป็นทรัพย์สินที่ถูกริบจึงมีผลต่างกัน ไพโรจน์ วายุภาพ